

1. 업무개요

환경시설본부 ☆☆☆☆☆처(이하 “☆☆☆☆☆처”라 함)는 「한국환경공단법」 제17조(사업) 제1항 제3호¹⁾에 따라, 국가 또는 지방자치단체와의 위·수탁협약 체결을 통하여 ○○○○○○○○ 및 ∇∇∇ 환경기초시설(이하 “◀◀◀◀◀”이라 함) 등에 대한 설치지원 사업을 수행하고 있고, ◀◀◀◀◀에 대한 설계는 외부업체와 용역(이하 “설계용역”이라 함)을 체결하여 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「용역계약 일반조건(기획재정부계약예규)」 제4조(계약문서) 제1항 및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부예규)²⁾」에서 “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.”로 정하고 있고, 「용역계약 일반조건³⁾」 12조(계약이행상황의 감독) 제1항 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준⁴⁾」에서는 “계약담당공무원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여

1) 제17조(사업) ① 공단은 다음 각 호의 사업을 한다.

3. 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 환경시설(이하 “환경시설”이라 한다)의 점검·진단·검사·설치·운영 및 기술지원

2) 제9장 계약 일반조건, 제2절 계약의 체결, 2. 계약문서, 가. 계약문서의 효력 및 다. 용역 계약문서의 종류

3) 제12조(계약이행상황의 감독) ① 계약담당공무원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하여야 한다. (이하 생략)

4) 제9장 계약 일반조건, 제5절 계약의 이행, 2. 용역계약의 이행, 나. 계약이행의 감독

감독을 하여야 한다.”고 규정되어 있다.

그리고 ☆☆☆☆☆처에서 발주한 설계용역의 과업내용서에 따르면, 계약상 대자는 [그림 1]과 같이 계약기간 중 중간보고 및 최종보고를 하도록 정하고 있다.

[그림 1] 과업내용서 및 과업수행계획서 내 중간보고 및 최종보고 관련 내용(예시*)

< 생 략 >	
★★★★★부 과업내용서(P.00.)	계약상대자 착수계(과업수행계획서 P.00.)

* (예시) CCCCC CCCCC 설치사업 기본 및 실시설계

따라서 ☆☆☆☆☆처는 ◀◀◀◀ 설계용역의 과업내용서 및 과업수행계획서에 따라, 계약기간 중 정해진 시점에 계약상대자로 하여금 과업에 대한 중간보고 및 최종보고를 실시하도록 감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 0000.0.0.부터 감사일 현재(2025년 11월)까지 준공된 ◀◀◀ 설계용역에 대한 중간보고 및 최종보고 실시 여부를 점검한 결과, 환경시설본부 ☆☆☆☆☆처 ★★★★★부(이하 “★★★★★부”라 함)에서 발주·감독한 0개 설계용역([표 1])에 대하여 중간보고 및 최종보고가 실시되지 않은 것으로 확인되었다.

[표 1] ☆☆☆☆☆처 설계용역(준공 0개) 중간·최종보고 실시 현황

순번	설계용역명	용역기간	중간보고			최종보고		
			실시여부	결과서류	공문등록	실시여부	결과서류	공문등록
< 생 략 >								

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

따라서 ★★★★★부에서는 설계용역(과업)의 철저한 감독 및 성과품의 품질 확보를 위하여 중간보고 및 최종보고를 계약서류(과업내용서 등)대로 실시되도록 감독하여야 하고, 실시결과는 공문으로 등록하여 공단의 시정조치 등의 감독행위가 문서로 관리될 수 있도록 할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획이사(♂♂♂♂♂♂처장)는 다수의 설계용역([표 1]의 연번 0~0번)의 중간보고 및 최종보고에 대한 관리·감독 업무를 부적정하게 처리한 환경시설본부 ☆☆☆☆☆처 ★★★★★부에 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

